

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1893/2536

บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาย สุร พล สมัคร ไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249

ปัญหาว่า จำเลยที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ด้วยหรือไม่นั้น ปัญหาข้อนี้โจทก์มิได้ฎีกาและจำเลยที่ 2 ให้การว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุสัญญาประกันภัยกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในคดีนี้ด้วย การที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุของจำเลยที่ 2 แล้ว จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนั้น จึงเป็นฎีกาที่ขัดแย้งและนอกเหนือคำให้การของตน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 เวลาประมาณ 6.30 นาฬิกา ขณะที่นายสอน ประเสริฐศิลป์ ลูกจ้างของโจทก์ขับรถบรรทุกโดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10 - 9987 กรุงเทพมหานครของโจทก์รับผู้โดยสารจากจังหวัดลำพูนตามถนนพหลโยธินโฉมหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 - 31 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80 - 3259 นครสวรรค์ ของจำเลยที่ 2

นายจ้างและในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 แล่นตามหลังรถยนต์โดยสารของโจทก์ ด้วยความเร็วสูงและด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถที่จำเลยที่ 1 ขับชนท้ายรถยนต์ ของโจทก์ได้รับความเสียหายต้องทำการซ่อมเป็นเงิน 35,260 บาท และเสียค่าลากจูงไปทำการซ่อมเป็นเงิน 650 บาท กับทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ในระหว่างที่รถยนต์ของโจทก์ทำการซ่อมอยู่ 10 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายของโจทก์ 50,910 บาท จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย และโจทก์คิติดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าเสียหายนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,500 บาท โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสามแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 54,410 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,910 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า เหตุคดีนี้เกิดแต่ความประมาทของนายสอน ประเสริฐศิลป์ ที่ขับรถยนต์โดยสารแซงรถคันอื่น ๆ เปลี่ยนช่องเดินรถเข้ามาในเส้นทางเดินรถคันหมายเลขทะเบียน 80 - 3259 นครสวรรค์ ในระยะกระชั้นชิดโดยกะทันหัน ทำให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถหลบเลี่ยงและหยุดรถได้ทัน นอกจากนี้ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 ไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80 - 3259 นครสวรรค์ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 39,910 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 44,910 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าจำเลยที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ด้วยหรือไม่ เห็นว่า ปัญหาข้อนี้โจทก์มิได้ฎีกาและจำเลยที่ 2 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุสัญญาประกันภัยกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในคดีนี้ด้วยการที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุของจำเลยที่ 2 แล้ว จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนั้น จึงเป็นฎีกาที่ขัดแย้งและนอกเหนือคำให้การของตน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>